

0010845-28.2016.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Alexandre Souza dos Santos e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Alexandre Souza dos Santos, Elivelton Costa de Oliveira e Aurelio Pereira Reis Junior, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0010845-28.2016.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010845-28.2016.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Alexandre Souza dos Santos e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Alexandre Souza dos Santos, Elivelton Costa de Oliveira e Aurelio Pereira Reis Junior, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2016, por volta das 04h00, na rodovia Castello Branco, altura do km 24, Alphaville Empresarial, nesta cidade e comarca, subtraíram da(s) vítima(s) Douglas Leandro Furquim, mediante grave ameaça consistente no emprego de faca e simulação de emprego de arma de fogo, um telefone celular, uma aliança e R\$ 550,00 em dinheiro. Auto de exibição e apreensão a fl.04 e auto de reconhecimento de pessoa a fl.06. A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2016, ocasião em que foi deferida a prisão preventiva dos réus (fls.42/43).

Os réus foram citados (fls.47/57) e foi(ram) apresentada(s) a(s) defesa(s) preliminar(es) (fls.74/75). Ela(s) fo(ram) rejeitada(s) e designou-se audiência de instrução (fls.78/79).

Durante a instrução foram ouvidas testemunha(s) e vítima(s), e, ainda, os réus foram interrogados (fls.97/102 e ).

Foi efetuada a prisão dos réus Aurélio, Alexandre e Aurélio, respectivamente, em 15, 19 e 16 de outubro de 2018 (fls.132/139). Foi concedida liberdade provisória aos réus Aurélio e Elivelton (fl.198) e eles foram postos em liberdade em 21 de fevereiro de 2020 (fls.227/233).

Impetrado HC em favor do réu Alexandre (fls.240/247), foi concedida a ordem pelo E.TJSP (fls.248/252). Ele foi posto em liberdade em 18 de março de 2020 (fls.257/259).

As partes apresentaram alegações oralmente ao final da audiência por escrito (fls.315/322 e 323/327).

É o relatório. Decido.

Os réus Alexandre Souza dos Santos, Elivelton Costa de Oliveira e Aurelio Pereira Reis Junior foram denunciados pela Promotoria de Justiça por roubo qualificado pelo concurso de pessoas porque em agosto de 2016 subtraíram da vítima Douglas dinheiro, uma aliança e um telefone celular.

Não há qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria do crime por parte dos réus porque a vítima relatou na fase policial que os fatos se deram exatamente como constou da denúncia, isto é, que parou o caminhão no acostamento para conferir os pneus, logo depois do pedágio, ocasião em que foi abordado por três assaltantes. Um deles estava com uma faca e outro ficava demonstrando que tinha consigo uma arma de fogo. Um deles exigiu a entrega da aliança que tinha no dedo e outro entrou no caminhão, de onde subtraiu dinheiro e seu celular. Os assaltantes deixaram o local sem serem presos. Ocorre que um tempo depois foi veiculada reportagem tratando de outro assalto praticado por estes mesmos réus, tendo a vítima tomado conhecimento dela e os reconhecido como sendo os assaltantes que a abordaram, dirigindo-se à Delegacia de Polícia para dizer isso.

A vítima realizou reconhecimento na fase policial. Ela apontou Alexandre como sendo o assaltante que tinha a faca e Elivelton como sendo o que simulava estar portando arma de fogo. Não se tratando de reconhecimento meramente fotográfico, é o caso de acolher esse elemento de prova em desfavor dos réus.

As declarações da vítima restaram confirmadas pela prova produzida em juízo. Os dois policiais civis confirmaram que ela lhes contou que o assalto transcorreu exatamente como exposto acima e que somente reconheceu os réus por conta de reportagem veiculada na televisão.

Os três réus, por ocasião do interrogatório, admitiram que estavam juntos. Os réus ainda, confessaram a prática do roubo, sendo que o primeiro mencionou, em acréscimo, que o réu Alexandre foi abordado com dois relógios e dinheiro, ao passo que este admitiu que foi quem deu a ideia de assaltarem um caminhoneiro no caminho que percorriam.

Considerando que todas as provas são harmônicas entre si é de se acolher a pretensão punitiva na íntegra, quer quanto à qualificadora do concurso de pessoas, quer quanto à consumação do crime, uma vez que houve inversão da posse dos bens da vítima.

Neste quadro, entendo ser o caso de rejeitar a qualificadora do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois revogada pela Lei n. 13.654/2018, que também inseriu no referido diploma legal o inciso VII, que se refere especificamente à arma branca, não aplicável ao caso em tela por ser posterior ao fato delituoso. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena noto há a agravante da reincidência apenas em relação ao réu Alexandre, pois definitivamente condenado em 2014 (fls.347/348).

Seria o caso de aplicar o aumento de 1/3 previsto no artigo 110 do Código Penal por

analogia, mas como ele e os demais réus confessaram a prática do crime, o que, para os outros é irrelevante, dado o disposto na Súmula 231 do STJ, para ele serve para que esse aumento seja reduzido para o patamar de 1/5. É o quanto se mostra suficiente para reconhecer a importância da confissão dele em comparação com a reincidência, que é uma agravante preponderante.

Na terceira fase de aplicação da pena há a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Em se tratando de apenas uma causa, fixaria o aumento em 1/3, mas como são três os agentes, não apenas dois, o que seria suficiente para o reconhecimento da causa de aumento, fixo o aumento em 3/8.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos réus fica consolidada em 5 anos e 6 meses de reclusão para os réus Aurélio e Elivelton; e em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão para o réu Alexandre.

Tendo a pena dos réu(s) Aurélio e Elivelton ficado acima do patamar de 4 anos, deveriam iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, a teor do artigo 33 do Código Penal. Contudo, como ficaram presos por cerca de 1 ano e 4 meses em situação equiparada ao fechado, poderão iniciar o cumprimento no regime aberto. Não havendo Casa do Albergado, deverão, nos termos do artigo 115 do Código Penal, comparecer mensalmente em juízo para comprovar e justificar as atividades.

Quanto ao réu Alexandre, sendo reincidente e tendo ainda admitido que foi quem deu a ideia para que efetuassem o roubo, embora tendo ficado preso provisoriamente por cerca de 1 ano e 5 meses, é o caso de iniciar o cumprimento da pena no regime fechado porque esses fatores indicam que ele talvez não possa progredir sem um exame mais detalhado em sede de execução criminal.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição dos réus, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e os réus ELIVELTON COSTA DE OLIVEIRA e AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, como incursos(as) no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal em juízo para comprovar e justificar as suas atividades, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que os réus estão respondendo atualmente em liberdade e que não existem motivos para que seja decretada a prisão provisória deles, a teor do artigo 312 do Código de Processo Civil, permito que permaneçam nessa situação até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA